

1516657-62.2018.8.26.0114
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 6ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro
Controle nº 2019/000604
Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

AFONSO JOAQUIM BONFIM, qualificado nos autos, está sendo processado com incurso na pena dos Art. 155 § 4º, I, IV do(a) CP(Denúncia), em razão dos fatos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
6ª Vara Criminal
Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas - SP - cep 13088-653
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516657-62.2018.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1516657-62.2018.8.26.0114
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro
Controle nº 2019/000604
Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

AFONSO JOAQUIM BONFIM, qualificado nos autos, está sendo processado com incurso na pena dos Art. 155 § 4º, I, IV do(a) CP(Denúncia), em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.
A denúncia foi recebida em 24 de Março de 2021 (fls. 193/194).
Feito regularmente processado.
Em audiência realizada nesta data foi ouvida uma testemunha e o réu foi interrogado. Houve desistência da oitiva da testemunha protegida.
Decido.
A hipótese é de absolvição, porquanto as provas constantes do inquérito policial não foram repetidos em juízo.

Anoto, outrossim, que a fotos de fls. 7/10 mostram claramente pessoa diferente do réu, fotografado às fls. 12/16.

A testemunha A., nesta data ouvida, disse que não reconheceu o réu, confirmando ainda na audiência que a foto existente nos autos foi aquela exibida na Delegacia. O réu, por seu turno, negou os fatos descritos na denúncia. Disse o réu, ainda que seu veículo é diferente daquele usado no roubo.

Assim, não havendo provas suficientes para a condenação, absolvo o réu nos termos do artigo 386 VII do CPP.

Campinas, 07 de Dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA